劳动合同审查报告

一、合同总体评价

- 审查立场：协议当事人
- 使用场景：劳动合同
- 合同类型：劳动合同
- 总体可签署性：建议修改后签署
- 风险主题数（聚合后）：9
- 规则级审查命中数：9
- 重大风险数量：3
- 中等风险数量：1
- 低风险数量：5
- 需要真正修改的风险数：4
- 优先处理风险：2
- 建议处理风险：2
- 可选优化数：5
- 已识别但建议保持现状数：0
- 人工复核项：1

审查覆盖统计

- 已覆盖：6 项
- 部分覆盖：2 项
- 缺失：7 项
- 风险条款：1 项
- 不适用：3 项
- 待核验：0 项
- 法律提示：0 项
- 审查项总计：19 项

本报告基于完整合同模板逐项审查，部分缺失项可能因合同格式简略所致，建议结合合同实际用途判断优先级。

二、核心风险摘要

• 用工主体与劳动者身份：优先处理。 严重程度：重大风险。
核心问题：仍需补足：用人单位名称与住所、劳动者姓名与身份证明。 重要性：用人单位名称与住所；劳动者姓名与身份证明尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
证据包ID：EB-3ac3e194867e；关键证据：[EV-8777ea1fdde173d2] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：用人单位名称与住所]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：用人单位名称与住所。；[EV-e4a57616042b7c30] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：劳动者姓名与身份证明]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：劳动者姓名与身份证明。
• 社会保险缴纳：优先处理。 严重程度：重大风险。
核心问题：仍需补足：用人单位依法办理参保并缴费、个人应缴部分及代扣代缴。 重要性：用人单位依法办理参保并缴费；个人应缴部分及代扣代缴尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
证据包ID：EB-efc39711ece7；关键证据：[EV-2884cfbff82926be] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：用人单位依法办理参保并缴费]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：用人单位依法办理参保并缴费。；[EV-0bf49aa56868b100] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：个人应缴部分及代扣代缴]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：个人应缴部分及代扣代缴。
• 工资标准与支付：建议处理。 严重程度：重大风险。 核心问题：仍需补足：工资支付日期、工资支付方式。 重要性：工资支付日期；工资支付方式尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。 处理次序说明：本项已有原文覆盖“工资金额或可计算标准”，据现有保护与剩余缺口确定处理建议；重大风险数与优先处理数分别统计。 证据包ID：EB-93b88ef526e2；关键证据：[SYN-194f606af444d7ff3f90] 第八条 甲方每月五日前以货币形式支付乙方上月工资，基本工资为人民币12000元，另有坐班费□、绩效□、年终奖□、其他：科研项目阶段奖励□等，视实际情

况核算。 [支持：工资金额或可计算标准]：第八条 甲方每月五日前以货币形式支付乙方上月工资，基本工资为人民币12000元，另有坐班费□、绩效□、年终奖□、其他：科研项目阶段奖励□等，视实际情况核算。；[EV-8439a6e72fb9d95d]第八条 甲方每月五日前以货币形式支付乙方上月工资，基本工资为人民币12000元，另有坐班费□、绩效□、年终奖□、其他：科研项目阶段奖励□等，视实际情况核算。 [支持：工资金额或可计算标准]：第八条 甲方每月五日前以货币形式支付乙方上月工资，基本工资为人民币12000元，另有坐班费□、绩效□、年终奖□、其他：科研项目阶段奖励□等，视实际情况核算。；[EV-7122723aba8f74ef] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：工资支付日期]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：工资支付日期。；[EV-f0bf44e1d70b67ce] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：工资支付方式]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：工资支付方式。
• 工作内容和地点：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：仍需补足：具体工作岗位或职责。
重要性：具体工作岗位或职责尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
证据包ID：EB-7d5dc6a4ba2b；关键证据：[SYN-ef6942da65ddd3b77ce0] 第六条
根据甲方的岗位特点，乙方的工作区域或工作地点为北京市。 [支持：具体工作地点]：第六条
根据甲方的岗位特点，乙方的工作区域或工作地点为北京市。；[EV-5f495174998332ef] 第六条
根据甲方的岗位特点，乙方的工作区域或工作地点为北京市。 [支持：具体工作地点]：第六条
根据甲方的岗位特点，乙方的工作区域或工作地点为北京市。；[EV-0b396962a97ade22] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：具体工作岗位或职责]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：具体工作岗位或职责。

三、建议优先修改

• 优先处理：建议补充明确用人单位名称与住所；补充明确劳动者姓名与身份证明。（对应风险：用工主体与劳动者身份）
• 优先处理：建议补充明确用人单位依法办理参保并缴费；补充明确个人应缴部分及代扣代缴。（对应风险：社会保险缴纳）
• 建议处理：建议补充明确工资支付日期；补充明确工资支付方式。（对应风险：工资标准与支付）
• 建议处理：建议补充明确具体工作岗位或职责。（对应风险：工作内容和地点）

四、可选优化事项

以下事项属于完善型建议，通常不是当前签署的核心障碍。
• 可选优化：建议补充明确试用期长度；补充明确试用期工资标准。（对应风险：试用期与试用工资）
• 可选优化：建议补充明确工时制度及工作时间；补充明确休息休假安排；补充明确加班报酬或依法调休。（对应风险：工时、休息与加班）
• 可选优化：建议补充明确劳动防护和安全培训。（对应风险：劳动保护与职业危害）
• 可选优化：建议补充明确专项培训费用和凭证；补充明确服务期与违约金按未履行部分分摊；补充明确违约金不超过未履行服务期分摊培训费用。（对应风险：专项培训服务期）
• 可选优化：建议补充明确经济补偿法定依据或明确计算口径。（对应风险：经济补偿及结算）

五、已覆盖关键事项

• 已覆盖项详见完整审查明细。

六、人工复核事项

• EMP-08-01 劳动保护与职业危害：人工复核：核实岗位是否存在职业病危害因素，再确定告知和职业健康保护义务。（人工核验优先级：MEDIUM）

七、完整审查明细

1. 用工主体与劳动者身份（EMP-01-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：用工主体与劳动者身份

• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：用人单位名称与住所；劳动者姓名与身份证明。
• 【风险点描述】：缺失：用人单位名称与住所；劳动者姓名与身份证明。
• 【缺失的法律后果】：需核对用工主体与劳动者身份的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确用人单位名称与住所；补充明确劳动者姓名与身份证明。
【证据定位】
• 关联风险：用工主体与劳动者身份
• 证据包ID：RULE-EMP-01-01
• 证据ID：SYN-043ba35a5b8567f70bf4、SYN-85e2170fc32e516663c5
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：劳动者姓名与身份证明
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：用人单位名称与住所

2. 合同期限（EMP-02-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：全文；第三条 本合同为固定期限劳动合同。
• 审查判断：合同已明确约定期限类型；起止日期或任务完成节点。

3. 试用期与试用工资（EMP-03-01）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：试用期与试用工资
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：试用期长度；试用期工资标准。
• 【风险点描述】：缺失：试用期长度；试用期工资标准。
• 【缺失的法律后果】：需核对试用期与试用工资的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：出现试用期安排时适用
• 【正式建议】：建议补充明确试用期长度；补充明确试用期工资标准。
【证据定位】
• 关联风险：试用期与试用工资
• 证据包ID：RULE-EMP-03-01
• 证据ID：SYN-4ad159a45d3fd47511d3、SYN-be00ec885d88f5192ce0
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：试用期长度
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：试用期工资标准

4. 试用期超过法定上限或重复约定（EMP-15-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“试用期超过法定上限或重复约定”对应的不利条款或安排。

5. 工作内容和地点（EMP-04-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：工作内容和地点
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：全文逐要素检索；第六条 根据甲方的岗位特点，乙方的工作区域或工作地点为北京市。
• 审查判断：已覆盖：具体工作地点；尚未覆盖：具体工作岗位或职责。
• 【风险点描述】：仍需补足：具体工作岗位或职责。
• 【缺失的法律后果】：具体工作岗位或职责尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确具体工作岗位或职责。
【证据定位】
• 关联风险：工作内容和地点
• 证据包ID：RULE-EMP-04-01
• 证据ID：SYN-648bf31efda9dce92d71、SYN-ef6942da65ddd3b77ce0
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：具体工作岗位或职责
• 第六条 根据甲方的岗位特点，乙方的工作区域或工作地点为北京市。 [支持：具体工作地点]: 第六条
根据甲方的岗位特点，乙方的工作区域或工作地点为北京市。

6. 工时、休息与加班（EMP-05-01）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：工时、休息与加班
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：工时制度及工作时间；休息休假安排；加班报酬或依法调休。
• 【风险点描述】：缺失：工时制度及工作时间；休息休假安排；加班报酬或依法调休。
• 【缺失的法律后果】：需核对工时、休息与加班的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确工时制度及工作时间；补充明确休息休假安排；补充明确加班报酬或依法调休。
【证据定位】
• 关联风险：工时、休息与加班
• 证据包ID：RULE-EMP-05-01
• 证据ID：SYN-9895e0cdac7eba607336、SYN-d8537ff90621a73f31df、SYN-fdc16d8800824bc434a4

• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：工时制度及工作时间
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：休息休假安排
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：加班报酬或依法调休

7. 工资标准与支付（EMP-06-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：工资标准与支付
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：第八条 甲方每月五日前以货币形式支付乙方上月工资，基本工资为人民币12000元，另有坐班费□、绩效□、年终奖□、其他：科研项目阶段奖励□等，视实际情况核算。；全文逐要素检索
• 审查判断：已覆盖：工资金额或可计算标准；尚未覆盖：工资支付日期；工资支付方式。
• 【风险点描述】：仍需补足：工资支付日期；工资支付方式。
• 【缺失的法律后果】：工资支付日期；工资支付方式尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确工资支付日期；补充明确工资支付方式。
【证据定位】
• 关联风险：工资标准与支付
• 证据包ID：RULE-EMP-06-01
• 证据ID：SYN-194f606af444d7ff3f90、SYN-25f3275d746ae21d4b0b、SYN-3f8ec4b9ea0d8b31c4de
• 第八条 甲方每月五日前以货币形式支付乙方上月工资，基本工资为人民币12000元，另有坐班费□、绩效□、年终奖□、其他：科研项目阶段奖励□等，视实际情况核算。 [支持：工资金额或可计算标准]: 第八条 甲方每月五日前以货币形式支付乙方上月工资，基本工资为人民币12000元，另有坐班费□、绩效□、年终奖□、其他：科研项目阶段奖励□等，视实际情况核算。
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：工资支付日期
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：工资支付方式

8. 社会保险缴纳（EMP-07-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：社会保险缴纳
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：用人单位依法办理参保并缴费；个人应缴部分及代扣代缴。
• 【风险点描述】：缺失：用人单位依法办理参保并缴费；个人应缴部分及代扣代缴。
• 【缺失的法律后果】：需核对社会保险缴纳的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确用人单位依法办理参保并缴费；补充明确个人应缴部分及代扣代缴。
【证据定位】
• 关联风险：社会保险缴纳

• 证据包ID：RULE-EMP-07-01
• 证据ID：SYN-521291700f4f446604af、SYN-cb438d111edf9f3ca3b0
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：用人单位依法办理参保并缴费
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：个人应缴部分及代扣代缴

9. 劳动保护与职业危害（EMP-08-01）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：劳动保护与职业危害
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：劳动防护和安全培训。
• 【风险点描述】：缺失：劳动防护和安全培训。
• 【缺失的法律后果】：需核对劳动保护与职业危害的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确劳动防护和安全培训。
【证据定位】
• 关联风险：劳动保护与职业危害
• 证据包ID：RULE-EMP-08-01
• 证据ID：SYN-3078b8e32d43da6a4a01
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：劳动防护和安全培训

10. 专项培训服务期（EMP-09-01）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：专项培训服务期
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：专项培训费用和凭证；服务期与违约金按未履行部分分摊；违约金不超过未履行服务期分摊培训费用。
• 【风险点描述】：缺失：专项培训费用和凭证；服务期与违约金按未履行部分分摊；违约金不超过未履行服务期分摊培训费用。
• 【缺失的法律后果】：需核对专项培训服务期的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：出现服务期、专项培训安排时适用
• 【正式建议】：建议补充明确专项培训费用和凭证；补充明确服务期与违约金按未履行部分分摊；补充明确违约金不超过未履行服务期分摊培训费用。
【证据定位】
• 关联风险：专项培训服务期
• 证据包ID：RULE-EMP-09-01
• 证据ID：SYN-5df9526469935b6c332b、SYN-c28131288caee37bb272、SYN-e217b318653e88e2f117
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：专项培训费用和凭证

• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：违约金不超过未履行服务期分摊培训费用
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：服务期与违约金按未履行部分分摊

11. 解除终止条件和程序（EMP-10-01）

审查结论

• 处理建议：无需形成独立修改建议。
• 覆盖状态：风险条款
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：无
• 判断可靠度：中
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：风险条款
• 审查判断：发现与本项法定保护相冲突的直接不利约定。
• 【风险点描述】：发现与本项法定保护相冲突的直接不利约定。
• 【缺失的法律后果】：需核对解除终止条件和程序的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【实际法律暴露】：合同已明确约定该安排；尚未形成可靠的审查方方向判断：发现与本项法定保护相冲突的直接不利约定。
• 【适用条件】：始终适用
【证据定位】
• 依据来源：合同正文
• 条款编号：第二十二条 乙方有下列情形之一的，甲方不得依照本合同第二十一条规定解除劳动合同：
• 原文片段：“第二十二条 乙方有下列情形之一的，甲方不得依照本合同第二十一条规定解除劳动合同：”
• 位置描述：合同正文，第二十二条 乙方有下列情形之一的，甲方不得依照本合同第二十一条规定解除劳动合同：第1句

12. 经济补偿及结算（EMP-11-01）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：经济补偿及结算
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：经济补偿法定依据或明确计算口径。
• 【风险点描述】：缺失：经济补偿法定依据或明确计算口径。
• 【缺失的法律后果】：需核对经济补偿及结算的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确经济补偿法定依据或明确计算口径。
【证据定位】
• 关联风险：经济补偿及结算
• 证据包ID：RULE-EMP-11-01
• 证据ID：SYN-076b780475e800bbfb1b、SYN-791210073e2695792990
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：经济补偿法定依据或明确计算口径
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：解除终止后工资及补偿结算期限

13. 劳动争议处理（EMP-12-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第二十六条 双方因履行本合同发生争议，当事人可以向甲方劳动人事争议调解机构申请调解；调解不成的，可以向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。
• 审查判断：合同已明确约定劳动争议依法申请劳动仲裁。

14. 免除或放弃法定社会保险义务（EMP-13-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“免除或放弃法定社会保险义务”对应的不利条款或安排。

15. 用人单位任意解除且免予补偿（EMP-16-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“用人单位任意解除且免予补偿”对应的不利条款或安排。

16. 违法约定劳动者违约金（EMP-14-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“违法约定劳动者违约金”对应的不利条款或安排。

17. 竞业人员及秘密接触范围（NC-01-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

18. 离职竞业期限及补偿（NC-02-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

19. 竞业范围或补偿明显不当（NC-03-01）

审查结论

- 处理建议：不适用。
- 覆盖状态：不适用
- 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。